

1501293-54.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2249491/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 27369499 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2249491 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

2249491/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501293-54.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501293-54.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2249491/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 27369499 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2249491 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

2249491/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE ESPINDOLA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

Vistos, etc.

1. PEDRO HENRIQUE ESPINDOLA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006, porque, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 18 horas e 05 minutos, na Rua Salvador, nº. 01 - Rio Comprido, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, o acusado, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 122 porções de maconha (peso 161,78 gramas) e 146 microtubos contendo crack (peso 63,60 gramas).

A denúncia foi oferecida em 15 de setembro de 2022 (fls. 50/52).

Após a apresentação de defesa preliminar (fls. 88/89) a denúncia foi recebida no dia 11 de outubro de 2022 (fls. 93/96).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, não forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recuso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2. A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está substanciada pelo Auto de Prisão Em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 24/27), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 77/79), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu CAIO VINICIUS TONIETO permaneceu em silêncio durante a fase investigatória. Em juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu que estava traficando drogas na data dos fatos. Justificou a sua conduta no fato de ser usuário de "crack". Já tentou passar por tratamento em clínica, mas acabou fugindo. Traficava drogas para poder comprar "crack". Atualmente tem 22 anos de idade. Já foi preso e processo por tráfico de drogas no ano de 2019. Tem um filho. Reside nesta cidade de Jacareí sozinho. Trabalha como servente de pedreiro. Tem curso de pintura e soldador.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha EVANDRO ADÃO APARECIDO OLIVEIRA, Policial Militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Rio Comprido, quando adentrou na antiga Rua Bahia, atual Rua Salvador, quando um indivíduo, ao avistar a viatura oficial, empreendeu fuga sentido área de matagal. A equipe desembarcou e passou a perseguir o implicado a pé. Acontece que, ao se esconder no mato, um cachorro de rua passou a latir e pular em cima do implicado, apontando o local exato onde Pedro estaria escondido. Conseguiu realizar a abordagem e encontrou com

Pedro uma sacola contendo maconha e crack. O réu foi preso e conduzido ao Distrito Policial.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha DAVID LEMES CORREA, Policial Militar que participou da prisão em flagrante do réu.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e indicam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado.

Os Policiais Militares apresentarem depoimentos absolutamente seguros a sobre a ocorrência, discorrendo sobre a abordagem do acusado em conhecido ponto de venda de drogas neste município.

O acusado estava na posse de substancial quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) prontas para comercialização, e admitiu o delito informalmente durante a abordagem.

Outrossim, o acusado confessou o crime durante o interrogatório judicial, aduzindo que traficava drogas para poder adquirir "crack" para o seu próprio consumo.

Portanto, a prova é segura e autoriza o decreto condenatório contra o acusado por crime de tráfico de entorpecentes.

4. Passo à dosimetria das penas, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a agravante de reincidência específica. Mas também há a atenuante da confissão espontânea.

Este Magistrado sempre entendeu que deve preponderar a agravante da reincidência específica sobre a confissão espontânea. Contudo, o STJ recentemente pacificou a questão e entendeu que o Magistrado deverá compensar as referidas circunstâncias agravante e atenuante, ainda que haja reincidência específica, somente devendo prevalecer a reincidência nos casos de multireincidente (Tema 585 dos Recursos Repetitivos).

E no caso em tela o acusado ostenta uma única condenação, não podendo ser enquadrado como multireincidente.

Mantenho a pena base no piso estabelecido.

Na terceira fase da aplicação da pena, inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente específico.

Não existem causas de aumento de pena.

Finalizando, em caráter absolutamente excepcional, atentando para as circunstâncias pessoais do acusado, que enfrenta grave problema com drogadição, bem como diante de sua confissão espontânea e não apreensão de grande quantidade de drogas, estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Vedo, por fim, o apelo em liberdade, mantidos intactos os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do CPP.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu PEDRO HENRIQUE ESPINDOLA, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, expedindo-se com urgência guia de execução provisória requisitando-se imediatamente vaga em estabelecimento prisional compatível com o que foi estabelecido nesta sentença.

Com o trânsito em julgado expeça-se o necessário para início da fase executória definitiva.

Jacarei, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA